

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1555 -
1558/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.ที.เทรดดิ้ง	โจทก์
นางอรสาหรือปรีดิพรรณ จิรพัฒน์กุล	จำเลย
นางอรสา จิรพัฒน์กุล จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 208

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ยกกระบวนการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2531 เป็นต้นไปขึ้นมาดำเนินกระบวนการใหม่และพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฯลฯ แม้จะมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถเบิกตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แต่ข้อเท็จจริงก็ฟังได้ว่าจำเลยได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามความมุ่งหมายของกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะต้องยกกระบวนการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2531 ขึ้นมาดำเนินกระบวนการใหม่หรือพิพากษาใหม่ ยกคำร้อง

จำเลยเห็นว่า ขณะที่ศาลชั้นต้นออกหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แจ้งแก่จำเลยนั้น จำเลยมิได้อยู่ ณ ภูมิลำเนาฟ้องของโจทก์แล้ว แต่จำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงลาดยาว การที่ศาลไม่สามารถตรวจสอบหรือไม่ทราบว่าจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ตลอดจนมิได้เบิกตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาก็เนื่องจากความพลั้งเผลอของเจ้าหน้าที่ที่มีได้นำเอกสารเข้าร่วมสำนวนไว้ในขณะนั้นหาใช่เกิดจากการกระทำอันจำเลยจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 17 ตุลาคม 2531 ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาว่าจำเลยได้ทราบวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วโดยได้ส่งหมายนัดให้จำเลยทราบโดยการปิดหมาย แต่จำเลยไม่มาตามนัด จึงให้ออกหมายจับแล้วนัดฟัง

คำพิพากษาใหม่อีกครั้งจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ลับหลังจำเลยแล้ว ถึงแม้ว่าทนายจำเลยจะได้ยื่นฎีกาไว้ก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นส่งรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 สำนวนแรก จำคุกกระหนละ 6 เดือนรวม 3 กระหน จำคุก 18 เดือน สำนวนที่สอง จำคุกกระหนละ 8 เดือนรวม 2 กระหน จำคุก 16 เดือน สำนวนที่สามจำคุกกระหนละ 8 เดือนรวม 3 กระหน จำคุก 24 เดือน และสำนวนที่สี่ กระหนแรกจำคุก 6 เดือน กระหนที่สอง จำคุก 8 เดือน รวม 2 กระหน จำคุก 14 เดือนรวม 4 สำนวน วางโทษจำคุก 72 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพหลังจากเสร็จการสืบพยานโจทก์ รวมเช็ค 4 สำนวน จำนวนเงิน 752,000 บาท จำเลยชำระเงินบางส่วนให้โจทก์แล้ว จำนวน 160,000 บาท เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลย 36 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 (อันดับ 181)

ทนายจำเลยฎีกา โดยมอบฉันทะให้เสมียนทนายนำฎีกามายื่นศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 190,189)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 195,206)

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 214,215)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 217)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่นั้นจะต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ตามลำดับชั้นศาล จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาจึงไม่ชอบ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่นั้นจะต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ตามลำดับชั้นศาล จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาจึงไม่ชอบ ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชันชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ